

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3623/2537	พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ศิริศักดิ์ จีง อนุ เคราะห์	โจทก์
	นาย ปัญญา อุบล กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7), มาตรา 121 วรรคสอง, มาตรา 238

ป.รษฎากร มาตรา 118

ตราสารที่ปิดแสดงบัญชีไม่บริบูรณ์จะใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญา แม้หนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์จะปิดอาการแสดงบัญชีไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรก็เป็นการร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 4, 13, 24, 25, 27, 43, 44, 47, 49 และขอให้สั่งให้ฟิล์มภาพยนตร์ของกลางจำนวน 5 ม้วน ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์กับริบของกลางอื่นและจ่ายค่าปรับกึ่งหนึ่งแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา นายศิริศักดิ์ จีงอนุเคราะห์ ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 25(2), 27(1)(2), 43 วรรคสอง, 44วรรคสอง ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 25(2), 43 วรรคสอง ที่มีโทษหนักที่สุด ให้ปรับคนละ 20,000 บาท และให้ริบของกลาง เว้นแต่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-1677 ศรีสะเกษ ให้คืนแก่เจ้าของ กับให้ฟิล์มภาพยนตร์ของกลางตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์และให้จ่ายค่าปรับกึ่งหนึ่งแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.1 ปิดแสดงฉบับไม่บริบูรณ์ไม่ชอบตามประมวลกฎหมาย ทือว่าไม่มีการมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัว พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมาย มาตรา 118 ที่บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสดงฉบับบริบูรณ์จะใช้ เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้" นั้นตามบทบัญญัติดังกล่าวตราสารที่ปิดแสดงฉบับไม่บริบูรณ์ จะใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ เฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้นไม่รวมถึงคดีอาญาด้วย เมื่อนายหอมมอบอำนาจให้นายสมชาติ แซ่ตั้งไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 แม้หนังสือมอบอำนาจตั้ง

กล่าวจะปิดอาการแสดงมปีไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรและนายสมชาติได้
ไปร้องทุกข์ตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวก็เป็นการร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้วพนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวนคดีนี้

พิพากษายืน

(สังเวียน รตนมุง-ยงยุทธ ธารีสาร-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>